



CUT: 246096-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0242-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 31 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 246096-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 01.12.2025 contra el señor **MERCADO CHALLCO, ELIAS ANGEL** identificado con DNI N° 42111809.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 07.11.2025 la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en presencia del señor Sánchez Turpo, Hugo Roger identificado con DNI N° 04960063, en representación de la Agencia Agraria Manu, llevó a cabo una verificación técnica de campo constatando la ocupación de un área de 4.48 hectáreas (ha) con instalación de cultivos de yuca y papaya dentro de la ribera de la margen derecha de río Madre de Dios, ubicada en el sector Aguanos, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. La descripción de dicha ocupación es conforme al siguiente detalle:



Descripción	Ubicación geográfica (Coordenadas UTM)			Bienes asociados ocupados	Área (ha)	Ubicación Política			
	Vértice	Este (m)	Norte (m)			Sector	Distrito	Provincia	Región
Instalación de un cultivo de yuca y plátano dentro de la ribera de la margen derecha de río Madre de Dios	V1	240 806	8 584 932	Ribera del río Madre de Dios	4.48	Aguanos	Manu	Manu	Madre de Dios
	V2	240 770	8 585 023						
	V3	240 757	8 585 089						
	V4	240 757	8 585 180						
	V5	240 807	8 585 271						
	V6	240 888	8 585 220						
	V7	240 860	8 585 137						
	V8	240 952	8 585 130						
	V9	240 986	8 585 038						
	V10	240 954	8 585 011						
	V11	240 887	8 584 982						

* La ubicación geográfica esta mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM)

- 3.2** Mediante el Informe Técnico N° 0127-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD/WJTS de fecha 18.11.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios informó que habiéndose verificado en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGED) de la Autoridad Nacional del Agua, no se encontró ningún trámite iniciado o en curso solicitado por el imputado para la ocupación en los bienes asociados del río Madre de Dios, asimismo, se procedió a revisar las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para la ocupación en los bienes asociados al agua, en el cual, no se encontró ninguna autorización a favor del señor Mercado Chalco, Elías Ángel recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0101-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el 01.12.2025, se comunicó al imputado, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por ocupar un área de 4.48 hectáreas (ha) con cultivos de yuca y papaya en la ribera derecha del río Madre de Dios, con ubicación geográfica en ; (1) 240 806 m-E – 8 584 932 m-N, (2) 240 770 m-E – 8 585 023 m-N, (3) 240 757 m-E – 8 585 089 m-N, (4) 240 757 m-E – 8 585 180 m-N, (5) 240 807 m-E – 8 585 271 m-N, (6) 240 888 m-E – 8 585 220 m-N, (7) 240 860 m-E – 8 585 137 m-N, (8) 240 952 m-E – 8 585 130 m-N, (9) 240 986 m-E – 8 585 038 m-N, (10) 240 954 m-E – 8 585 011 m-N, (11) 240 887 m-E – 8 584 982 m-N, todas ellas mediante coordenadas UTM, ubicada en el sector Aguanos, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin la autorización correspondiente, advirtiéndose que no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas”* concordante con el numeral 13. del artículo 120 de la referida Ley *“contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, el imputado no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.
- 4.3** Mediante el Informe Técnico N° 0011-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 26.02.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:
- i) En mérito a los hechos verificados el 07.11.2025, el imputado infringió la Ley de Recursos Hídricos, por ocupar la ribera derecha del río Madre de Dios sin la



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sigged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C3876CF3

autorización correspondiente, infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 13. del artículo 120 de la referida Ley.

- ii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una leve y recomendando imponer una multa equivalente a **cero coma cincuenta y dos (0,52 UIT)**, conforme se describe en los siguientes cuadros:

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	83.90
TOTAL, S/	83.90
Equivalente en UIT	0,02

Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación
Reincidencia	No aplica No aplica	No aplica No aplica
Afectación o riesgo a la salud de la población	No aplica No aplica	No aplica No aplica
Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	No realizó ningún trámite para la obtención de autorización de ocupación de ribera del río Madre de Dios, en el transcurso del tiempo (Acumulable a la infracción mínima)	0,50
La gravedad de los daños generados	Existe daños generados a la ribera del río Madre de Dios, fuente de agua superficial. (Acumulable a la infracción mínima)	
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Existe impactos ambientales al bien asociado ribera, de una fuente de agua (Acumulable a la infracción mínima)	
Los costos en que incurre el Estado para atender los daños generados	Genera costos al Estado para atender los daños generados (Acumulable a la infracción mínima)	
Beneficios económicos obtenidos por el infractor	Si existen beneficios obtenidos por el infractor, conforme se describe en el cuadro de costos evitados por el infractor	0,02
TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)		0,52

- iii) En tanto persista la infracción, corresponde disponer como medida complementaria, restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo la administrada los costos que demande su reposición y/o regularice el trámite de autorización correspondiente para la siembra de cultivos dentro de la faja marginal, conforme lo prevé el literal c. del artículo 25 de los *“Lineamientos para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento”*, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.

- 4.4 A través del Memorándum N° 0174-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 27.02.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5 Mediante la Carta N° 0089-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada el 12.05.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 4.6 Mediante el escrito presentado el 21.05.2026, el imputado reconoció expresamente la

¹ Informe Técnico N° 0011-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS



infracción cometida, precisando que solicitó la formalización de del trámite de autorización de ocupación temporal de faja marginal, ingresado mediante el expediente CUT 95688-2026 en fecha 19.05.2026.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0110-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 26.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** La constatación de la ocupación de la ribera de la margen derecha de río Madre de Dios sin la autorización correspondiente, ubicada en el sector Aguanos, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, es una infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 13. del artículo 120 de la referida Ley.
- 5.2** Del análisis del expediente se acredita que la imputada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:
- i) El acta de verificación técnica de campo de fecha 07.11.2025, en la cual se constató la ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios, ubicada en el sector Aguanos, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
 - ii) El Informe Técnico N° 0127-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD/WJTS de fecha 18.11.2025, que recomendó el inicio del procedimiento sancionador.
 - iii) El Informe Técnico N° 0011-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 26.02.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del imputado.
 - iv) El escrito de reconocimiento de la infracción presentado el 21.05.2026 por el imputado.
 - v) Del mismo modo, se ha efectuado una búsqueda de las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para la ocupación en los bienes asociados al agua, verificándose que el imputado actualmente ya cuenta con autorización temporal de faja en el área de la zona en cuestión, otorgada mediante la Resolución Directoral 0231-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 24.08.2026.
- 5.3** Respecto al reconocimiento de la infracción por parte del imputado, cabe precisar que este reconoció de forma expresa y por escrito la comisión de la infracción imputada, acogiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del literal a) del numeral 2 del artículo 236-A del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, lo cual constituye una circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa, del mismo modo, considerando que el imputado obtuvo la autorización temporal para el uso de la faja marginal mediante la Resolución Directoral N° 0231-2026-ANA-AAA.MDD, y en aplicación de los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad previstos en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde recalificar la sanción pecuniaria calculada preliminarmente en 0.52 UIT, debiendo imponerse de manera sustitutiva la sanción de **amonestación escrita**, toda vez que la conducta sancionable fue calificada como una infracción leve.
- 5.4** En este contexto, se concluye que la conducta atribuible al señor Mercado Chalco, Elías Ángel, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una sanción de **amonestación escrita**. Asimismo, considerando que el imputado obtuvo su autorización temporal para el uso de la faja marginal mediante la Resolución Directoral N° 0231-2026-ANA-AAA.MDD de fecha



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C3876CF3

24.08.2026, no correspondería aplicar una medida complementaria en el presente caso.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR al señor **ELIAS ANGEL MERCADO CHALLCO**, identificado con DNI N° 42111809, con una **AMONESTACIÓN ESCRITA**, por la infracción calificada como leve en materia de agua, por ocupar la margen derecha de río Madre de Dios sin la autorización correspondiente, ubicada en el sector Aguanos, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO			PLAZO CUMPLIMIENTO
	42111809	MERCADO CHALLCO, ELÍAS ANGEL		LEVE	AMONESTACIÓN ESCRITA			Medida Complementaria
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	CLASE	TIPO	NOMBRE	BIENES ASOCIADOS	UNIDAD HIDROGRÁFICA
	Ocupación de la ribera de la margen derecha del río Madre de Dios sin la autorización correspondiente			Superficial	Río	Madre de Dios	Ribera derecha	Cuenca Alto Madre de Dios (Código 46649)
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL POLÍGONO DE LA INFRACCIÓN				
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DÁTUM	ZONA	ESTE (m)		NORTE (m)
	13. Contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento.	f. Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas		WGS84	19 Sur	240 806		8 584 932
						240 770		8 585 023
						240 757		8 585 089
						240 757		8 585 180
						240 807		8 585 271
						240 888		8 585 220
						240 860		8 585 137
						240 952		8 585 130
						240 986		8 585 038
240 954			8 585 011					
240 887			8 584 982					
UBICACIÓN POLÍTICA								
DEPARTAMENTO		PROVINCIA		DISTRITO		SECTOR		
Madre de Dios		Manu		Manu		Aguanos		

ARTÍCULO 2.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Mercado Chalco, Elías Ángel en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y, disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : C3876CF3